

1502994-70.2020.8.26.0536

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Eduardo Ruivo Nicolau

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: Vara Do Júri, Das Execuções Criminais e Da Infância e Da Juventude Da Comarca De Praia Grande

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... que as drogas apreendidas destinavam-se ao tráfico, visando o consumo de terceiros, nos termos do parágrafo 2º, do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sobre o tema:

CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - tráfico - Configuração. Considerando-se a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, o local em que se desenvolveu a ação criminosa, pode-se ter a certeza de que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

Vara Do Júri, Das Execuções Criminais e Da Infância e Da Juventude Da Comarca De Praia Grande

Av. Dr. Roberto De Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande-SP - cep 11705-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502994-70.2020.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502994-70.2020.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2240075/2020 -

DEL.POL.PRAIA GRANDE, 5828/20/209 - DEL.POL.PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE VICTOR VIEIRA NASCIMENTO

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Eduardo Ruivo Nicolau

Vistos.

O réu JOSÉ VICTOR VIEIRA NASCIMENTO foi pronunciado como incurso nas penas dos art. 121, § 2º, I e VII, c.c. art. 14, II (por cinco vezes, em concurso formal impróprio); art. 180, caput; todos do Código Penal, art. 14 da Lei 10826-03; e art. 33, caput, c.c. artigo 40, IV, da Lei 11343/2006, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Realizado, nesta data, o Julgamento Popular do acusado pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Praia Grande, com a observância da forma legal, reuniu-se o Conselho de Sentença, em sala especial, proferindo o veredicto mediante a votação de quesitos.

Em suma, a maioria dos senhores jurados, nas cinco séries de votação referentes aos crimes dolosos contra a vida, afirmou a materialidade e a autoria do crime imputado ao réu José Victor, rejeitando o terceiro quesito da tentativa.

Desse modo, ocorreu a desclassificação própria, prevista no art. 492, parágrafos 1º e 2º do CPP, em que se desnatura o crime doloso contra a vida, mas não se diz qual o tipo penal novo, dando plena liberdade para que o juiz presidente decida a nova questão, podendo absolver ou condenar o acusado.

Reconhecido pelo Conselho de Sentença a tese desclassificatória, devolvendo-me assim a competência para julgar os fatos praticados pelo réu, passo a analisar separadamente as imputações.

Inicialmente, com relação à desclassificação operada, entendo não ser possível a condenação do réu pelo delito de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/03,), tendo em vista que o laudo pericial de fl. 175/182 atestou que somente uma das dez armas apreendidas apresentava vestígios de disparo recente, sendo ela portada por um dos guardas municipais. Assim, ausente a materialidade do crime de disparo de arma de fogo, de rigor a absolvição do réu com relação a esse delito.

Com relação ao delito do art. 180, caput, do CP, a denúncia menciona que o réu recebeu e ocultou, em unidade de designios com o comparsa falecido Alison Felipe dos Santos Florencio, uma pistola Taurus, calibre .40, n. SDU38658, pertencente à Polícia Militar do Estado de São Paulo, coisa que sabia ser produto de crime.

No entanto, a prova produzida em juízo durante a fase do sumário da culpa é firme no sentido de que a referida pistola estava com o indivíduo falecido Alison, não havendo nos autos qualquer demonstração de conluio desta pessoa com o réu. Os relatos dos guardas, neste particular, não indicam de maneira cabal a ligação entre ambos. Assim, forçoso reconhecer que não pode o réu responder pela prática do delito de receptação, sendo a absolvição de rigor.

Quanto ao crime do art. 14 da Lei 10.826/03, a denúncia refere-se ao mesmo armamento - pistola, Taurus, calibre .40, n. SDU38658, pertencente à Polícia Militar do Estado de São Paulo -, que, como já dito, foi apreendido com o indivíduo falecido de nome Alison. O mesmo raciocínio exposto no parágrafo anterior aplica-se a esta infração, de modo que absolve o réu também pela prática desta conduta.

Por fim, com relação ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, a materialidade está demonstrada pelos laudos periciais de fl. 141/143 e 149/151, atestaram positivo para as substâncias apreendidas.

A autoria também está demonstrada, pois os relatos colhidos durante a primeira fase do procedimento apontam que o réu foi visto com a mochila e, nesta data, confessou a prática da infração em plenário.

A prova é suficiente para comprovar a autoria delitiva e, portanto, apta a ensejar a condenação, pois o envolvimento do acusado com as drogas era claro, tendo em vista os entorpecentes e objetos encontrados na mochila que portava. É evidente que tinha ciência do conteúdo da mochila quando aceitou fazer o transporte.

Ademais, a quantidade e variedade de drogas apreendidas, o modo como estavam acondicionadas e a quantia em dinheiro apreendida (fl. 21/24) são indicativos

suficientes para concluir-se que as drogas apreendidas destinavam-se ao tráfico, visando o consumo de terceiros, nos termos do parágrafo 2º, do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sobre o tema:

CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - tráfico - Configuração. Considerando-se a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, o local em que se desenvolveu a ação criminosa, pode-se ter a certeza de que o tóxico destina-se ao tráfico criminoso, à luz do artigo 37 da Lei Antitóxico. (Apelação Criminal n. 210.111-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 25.03.97 - V. U.)

“A apreensão de grande quantidade de entorpecente em poder do agente, além da circunstância de estar ela separada em quantidades diferentes, leva à segura conclusão de que a mesma se destina a comércio, e não a uso próprio” (TACRIM-SP AC 223.693 Rel. Manoel Carlos JUTACRIM 63/240).

Verifica-se, desse modo, que o conjunto probatório amealhado aos autos permite concluir que o réu praticou o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Isso decorre a partir da análise e da valoração dos depoimentos colhidos durante a fase do sumário da culpa e também pela sua confissão em plenário.

Afasto, porém, a causa de aumento do inciso IV do art. 40 da Lei 11.343/06, pois com o réu não foi apreendida arma e a alegação de que este se desfez do armamento durante a fuga não restou configurada. Como já dito, houve a apreensão de arma somente com o indivíduo falecido Alisson, sendo tal situação insuficiente para afirmar que a arma de fogo estava sendo utilizada como parte do processo de intimidação difusa ou coletiva para assegurar o sucesso da prática do tráfico. A reforçar tal conclusão, reitero a ausência de prova de unicidade de ação e de desígnios entre o réu e o falecido nestes autos, não sendo razoável aplicar ao réu a referida causa de aumento.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para:

ABSOLVER o réu JOSÉ VICTOR VIEIRA NASCIMENTO da prática do crime do art. 15 da Lei 10.826/03, com fulcro no art. 386, I, do CPP;

ABSOLVER o réu JOSÉ VICTOR VIEIRA NASCIMENTO da prática dos crimes dos art. 180, caput, do Código Penal e art. 14 da Lei 10826/03, com fulcro no art. 386, VII, do CPP;

CONDENAR JOSÉ VICTOR VIEIRA NASCIMENTO como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena do delito de tráfico.

Na primeira fase, analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal e em observância ao disposto pelo art. 42 da Lei 11.343/06, verifico que o réu é primário (fl. 35/38). O motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já punido pelo próprio tipo, sendo que suas consequências são desconhecidas. Foi preso com grande quantidade e variedade de entorpecentes, além de dinheiro. Assim, fixo a pena base acima do mínimo legal em 08 anos de reclusão e pagamento de 800 dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade relativa (fl. 25) e da confissão, reduzo a pena para 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, no mínimo legal. Ausentes agravantes.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento. Embora primário, não há falar em aplicação do redutor do parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois as

circunstâncias da prisão (réu preso em conhecido ponto de tráfico e com grande quantidade e variedade de entorpecentes) denotam que não se trata de traficante ocasional, mas sim que aparenta possuir envolvimento no meio delitivo. Como já dito antes, também incabível a aplicação da causa de aumento do inciso IV do art. 40 do mesmo diploma legal.

PENA DEFINITIVA: 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, no mínimo legal.

Em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP - HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 - Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP - HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 - Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Em respeito ao § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal, o réu não poderá recorrer em liberdade, uma vez que: (i) persistem os motivos que deram causa à sua prisão preventiva, não sendo suficiente, aliás, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (ii) o regime inicial imposto não se coaduna à permanência em liberdade na fase recursal; (iii) não há sentido em que o sentenciado, que respondeu preso durante todo o processo, seja solto quando da sentença condenatória, onde se materializam, ainda mais, a tipicidade, ilicitude, culpabilidade e punibilidade.

O réu se encontra preso e assim deverá permanecer, sem prejuízo da eventual execução provisória da pena. Recomende-se o réu à prisão em que se encontra.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, com a ressalva da gratuidade de justiça.

Não havendo recurso de nenhuma das partes, expeça-se certidão após o trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado desta sentença: a) em cumprimento ao art. 72, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral da circunscrição de residência do condenado, dando-lhe ciência da condenação, para cumprimento do inciso III do art. 15 da Constituição Federal; b) oficie-se ao IIRGD dando-lhe conhecimento ao resultado deste julgamento; c) intime-se o réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias; d) expeça-se guia de execução definitiva e proceda-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal; e) procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Decisão publicada hoje, neste Plenário do Júri, às 13h20min, saindo os presentes intimados. Registre-se e comunique-se.

Praia Grande, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA